



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati
Dott. Walter Saresella
Dott. M. Elena Catalano
Dott. Antonio Corte
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di appello citazione notificato il 2.12.2021

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio degli avv. Lombardi Giancarlo e Picasso Pamela Giuliana (*C.F._2*), con elezione di domicilio in Piazza Sant'Ambrogio, 16 20123, Milano, presso e nello studio dell'avv. Lombardi Giancarlo
appellante

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*) e *Controparte_2* (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv. Iacona Donatella, con elezione di domicilio in Via Mameli, 20 20129 Milano, presso e nello studio del difensore;
Parte_2 (C.F. *C.F._5*) e *Parte_3* (C.F. *C.F._6*), con il patrocinio degli avv. Cantina Ester e *Controparte_3* (*C.F._7*), con elezione di domicilio in Viale San Michele del Carso, 10 20144 Milano, presso e nello studio dell'avv. Cantina Ester;
appellati

OGGETTO: Proprietà

CONCLUSIONI per Parte_1

Voglia la Corte di Appello Ill.ma,

in accoglimento dell'appello proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e domanda in quanto inammissibili e/o comunque infondate, riformare la sentenza impugnata, così giudicando:

IN VIA PRELIMINARE:

dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate nel primo grado del Giudizio dagli avvocati CP_1 e CP_2 essendo dette domande qualificabili come domande riconvenzionali (di accertamento o condanna che siano) ed essendo stata la comparsa di costituzione depositata oltre il termine di cui al combinato disposto degli articoli 166 e 167, comma 2, cpc, in subordine, respingere le stesse poiché infondate e così decidere

NEL MERITO:

In via principale:

1) accertato l'inadempimento rispettivamente dell'avv. CP_2 e dei signori Pt_3 e Pt_2 all'obbligo di trasferire all'avv. Parte_1 le quote di proprietà di sua spettanza nella misura del 33,33% sui seguenti immobili:

- *“in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, un alloggio di un locale e servizio, al piano secondo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 104, subalterno 109, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Piano 2, Classe 4, Vani 1,5, Rendita catastale € 151,06”;*
- *“in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, un alloggio di un locale e servizio, al piano primo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 103, subalterno 21, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza Vani 1,5, Rendita catastale € 178,18”*

emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 C.C. che tenga luogo dei contratti non conclusi, disponendo in favore dell'avv. Parte_1 il trasferimento delle quote di sua spettanza sugli immobili di cui è causa unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze.

2) Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Milano di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.

3) Condannare l'avv. CP_2 ex art. 2041 cc a indennizzare l'avv. Parte_1 della diminuzione patrimoniale correlata al proprio ingiustificato arricchimento e dunque a corrispondere a quest'ultima un'indennità pari a € 4.550,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa.

In via subordinata: accertato l'inadempimento rispettivamente dell'avv. CP_2 e dei signori Pt_3 e Pt_2 all'obbligo di trasferire all'avv. Parte_1 le quote di proprietà di sua spettanza nella misura del 37,50% degli immobili indicati nelle domande svolte in via principale, venga emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 C.C. che tenga luogo dei contratti non conclusi, disponendo in favore dell'avv. Parte_1 il trasferimento delle quote di sua spettanza sugli immobili di cui è causa unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Milano di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.

- condannare gli avvocati Controparte_1 e Controparte_2 a restituire all'avvocato Parte_1 la somma di € 1.967,42 ciascuno, corrisposta dalla stessa in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

Spese e compensi professionali rifusi di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria: si chiede di accogliere le istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc e più precisamente:

- l'istanza di rimessione in termini, ex art.153, secondo comma, cpc, per la produzione in giudizio degli elaborati dei CTU cui si fa riferimento nei decreti di trasferimento degli immobili di cui è causa (cfr. doc.ti 22, 22a, 32 e 33) già prodotti in giudizio unitamente alla memoria ex art.183, comma 6,

n.3 cpc (cfr. doc.ti 35 e 36) e della documentazione attestante la registrazione dei predetti decreti che sebbene richiesta all'Archivio del Tribunale non è stata consegnata (cfr. doc.ti 22, 32 e 33);

- l'istanza di CTU tecnica diretta ad attestare la conformità dello stato degli immobili ai dati e alle planimetrie catastali prodotti sub doc.23 nonché ad accertare che gli immobili sono stati costruiti antecedentemente all'1.9.67 e che non sono state apportate successivamente modifiche richiedenti concessione o autorizzazione, acquisendo, se necessario, copia delle concessioni o delle autorizzazioni eventualmente rilasciate e di ogni altro documento rilasciato da Pubblici Uffici;

- in subordine rispetto all'istanza di CTU, istanza di rimessione in termini, ex art.153, secondo comma, cpc, onde consentire, occorrendo la produzione in giudizio della documentazione e delle attestazioni indicate nell'istanza di CTU (cfr. doc.24 e doc.ti 30, 31, 34, 37, 38 e 39), essendo evidente tra l'altro che al tecnico, cui l'avvocato *Parte_1* ha conferito incarico, dovrà essere consentito dai convenuti di accedere agli immobili per tutte le verifiche del caso.

Per *Controparte_1* e *Controparte_2*

Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previe le più opportune declaratorie:

- respingere l'appello dell'avv. *Parte_1*, per le motivazioni tutte di cui alla presente comparsa, confermando il dispositivo della sentenza di primo grado, eventualmente solo con diversa motivazione.

In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie tutte e l'istanza di rimessione in termini, ed ammettersi prova per interpellato di parte appellante sulle seguenti circostanze:

1) Vero che ero al corrente, per averlo appreso da lui stesso, che l'avv. *Controparte_2* non aveva alcuna intenzione di rendersi acquirente di ulteriori quote di proprietà dei due monolocali di viale Bligny 42 per cui è giudizio, all'atto di sottoscrivere la scrittura "negoziario fiduciario" 23.07.2011 (doc. 4 attoreo), non disponendo egli dei fondi necessari;

2) Vero che i signori *CP_1*, *CP_2* e *Parte_1* avevano concordato di non rendere manifesto ai signori *Pt_3* *Pt_2* quale sarebbe stato il nuovo assetto proprietario in conseguenza del "negoziario fiduciario" 23.07.2011 (cit. doc. 4);

3) Vero che l'avv. *CP_2* ha rifiutato che io anticipassi per lui somme da versare ai signori *Pt_3* e *Pt_2* ai fini della sottoscrizione del "negoziario fiduciario" 23.07.2011 e ha accettato che le quote mie e dell'avv. *CP_1* divenissero maggiori delle sue (cit. doc. 4);

4) Vero che dal luglio 2015 mi sono disinteressata del monolocale intestato a *Pt_3* e *Pt_2* e le spese fiscali e condominiali per quello intestato a *CP_2* sono state pagate da quest'ultimo;

5) Vero che mi sono rifiutata di concorrere, per la mia quota di proprietà, alle spese inerenti al monolocale intestato *Pt_3* e *Pt_2*, nel momento in cui mi sono state richieste dall'avv. *CP_1*;

6) Vero che ho trattenuto le somme da me detenute in conseguenza dei pagamenti dei ratei di canone e spese per il monolocale intestato all'avv. *CP_2* dall'inizio della locazione (aprile 2015: doc. 1 convenuti) fino almeno al dicembre 2019.

Con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado, nonché, quanto alla riproposizione della domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'avv. *CP_2*, con condanna ai danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in almeno euro 1.000,00, o nella diversa somma ritenuta equa o di giustizia.

Per *Parte_2* e *Parte_3*

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis rejectis*

In via principale

-Rigettare le domande di Controparte perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa confermando la sentenza di primo grado in tutti i suoi punti salvo l'accoglimento delle domande svolte con l'appello incidentale in via principale;

-In ogni caso respingere ogni ulteriore domanda anche in via istruttoria perché infondata in fatto e diritto;

In via incidentale principale

Condannare l'avv. **Parte_1** ex art. 96 c.p.c per le ragioni di cui in fatto ed in diritto;

In via incidentale subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le domande in via principale, accertare e dichiarare la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con ogni effetto di legge per le ragioni di cui in narrativa e ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

In via istruttoria

Ordinare l'esibizione delle pezze giustificative relative al pagamento di tutti gli oneri di cui al punto 6 del negozio fiduciario del 23.7.11 con particolare riferimento agli oneri condominiali e all'IMU.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. **Parte_1** –premessò che l'avv. **CP_2** e i coniugi **CP_4** avevano acquistato nelle procedure esecutive n. 780/06 RGE e n. 30/07 RGE due monolocali inviale Bligny 42 (rispettivamente il monolocale al piano secondo e il monolocale al piano primo), come da verbali di aggiudicazione del 14.1.2009 e decreti di trasferimento n 240 del 13.5.2009 e n 258 del 25.5.2009; che tra le parti veniva sottoscritta in data 12.4.2009 una “*Controdichiarazione e negozio fiduciario*”, in cui le parti, premesso che “*i signori Controparte_1 e Parte_1 preferiscono allo stato non figurare come intestatari dei beni nei confronti dei terzi*”, prevedevano che tali aggiudicazioni venivano effettuate, per l'appartamento al secondo piano, dall'avv. **CP_2** in qualità di fiduciario dell'avv. **CP_1** [...], dell'avv. **Parte_1** e di **Parte_3** e **Parte_2** e, per l'appartamento al primo piano, dai signori **Pt_3** e **Pt_2** in qualità di fiduciari degli avvocati **Controparte_1** **Parte_1** e **Controparte_2**; nella detta scrittura privata le parti si davano tutte reciprocamente atto e riconoscevano che gli immobili di Viale Bligny n. 42 piano primo e secondo erano stati acquistati, rispettivamente da **Pt_3** **Pt_2** (quello al primo piano) e dall'avv. **CP_2** (quello al secondo piano), “*in via fiduciaria*” con riferimento alle quote di proprietà di detti immobili spettanti a ciascuno degli altri sottoscrittori dell'accordo in ragione del 25% ciascuno; **Pt_3** **Pt_2** si impegnavano “*a semplice richiesta scritta del CP_1, del CP_2 e della Parte_1 e degli eredi e/o aventi causa degli stessi*” per quanto attiene al monolocale da loro acquistato “*a trasferire agli aventi diritto la quota di loro spettanza del bene o del prezzo conseguito dalla relativa vendita*” pari al 25% ciascuno, e lo stesso faceva **CP_2** con riferimento al monolocale da lui acquistato impegnandosi “*a semplice richiesta scritta dei coniugi CP_5 del CP_1, e della Parte_1 e degli eredi e/o aventi causa degli stessi*” ... “*a trasferire agli aventi diritto la quota di loro spettanza del bene o del prezzo conseguito dalla relativa vendita*” pari, anche in questo caso, al 25% ciascuno; che successivamente, il 23.7.2011, le stesse parti stipulavano un altro “*Negozio fiduciario*” con cui i coniugi **CP_4** “cedevano” i diritti ad essi spettanti sui due immobili a fronte della corresponsione da parte di **CP_1**, **CP_2** e **Parte_1** della somma di € 27.300,00, si impegnavano a mantenere “*l'intestazione formale a sé stessi per quanto concerne il primo dei due*” a essi interamente intestato ed a trasferire la quota di loro spettanza “*a semplice richiesta scritta del CP_1, del CP_2 e della Parte_1 e degli eredi e/o aventi causa degli stessi*”; che **Parte_1** e **Controparte_1**, in ragione del 50% ciascuno, corrispondevano a **CP_2** la provvista di € 9.100,00 per l'acquisto da **Pt_3** e **Pt_2** della quota di proprietà sui citati immobili; che all'esito di tale cessione, **Controparte_1**, **Parte_1** e **CP_2** [...] risultavano, pertanto, titolari della quota del 33,33% ciascuno dei predetti immobili; che essa attrice chiedeva, con lettera inviata via pec e a mezzo lettera raccomandata r.r. dell'8.4.2019, “il trasferimento” delle quote di sua spettanza dei due immobili ai coniugi **Pt_3** **Pt_2** ed a **CP_2** senza esito- conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano **Controparte_2**, **CP_1** [...] ed i coniugi **Parte_3** e **Parte_2** chiedendo di accertare l'inadempimento rispettivamente di **CP_2** e dei coniugi **Pt_3** e **Pt_2** all'obbligo di trasferire a **Parte_1**

[...] le quote di proprietà di sua spettanza sui due monolocali, il primo sito in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, un alloggio di un locale e servizio, al piano secondo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 104, subalterno 109, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Piano 2, Classe 4, Vani 1,5, Rendita catastale € 151,06; il secondo sito in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, un alloggio di un locale e servizio, al piano primo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 103, subalterno 21, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza Vani 1,5, Rendita catastale € 178,18; chiedendo di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo dei contratti non conclusi, disponendo in favore di *Parte_1* il trasferimento delle quote del 33,33% sugli immobili di cui è causa unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, nonché di condannare *Controparte_2* ex art. 2041 c.c. a indennizzare *Parte_1* della diminuzione patrimoniale correlata al proprio ingiustificato arricchimento e dunque a corrispondere a quest'ultima un'indennità pari a € 4.550,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa. I convenuti si costituivano in giudizio tardivamente, e venivano considerati decaduti dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ex artt. 167 e 171 c.p.c..

Controparte_1 e *Controparte_2* non contestavano il diritto dell'attrice al trasferimento delle quote di proprietà dei due monolocali per cui è causa, ma affermavano che la quota dell'attrice non corrispondeva al 33,33% ma al 37,5% in forza degli accordi intervenuti dopo la liquidazione della quota dei coniugi *CP_4*, per cui *Controparte_2* aveva mantenuto il 25% mentre *Controparte_1* e *Parte_1* avevano accresciuto la loro quota in pari misura. Contestavano la domanda ex art. 2041 c.c. in quanto la maggiore somma di € 4.550 era stata versata dall'attrice a fronte dell'aumento della quota di proprietà della predetta. In fatto esponevano che l'attrice aveva trattenuto la somma ricavata dalla locazione di uno dei monolocali senza contribuire al pagamento degli oneri relativi agli immobili. Chiedevano quindi l'accoglimento della domanda dell'attrice per la quota del 37,5% con spese a carico dell'attrice ed il rigetto della domanda ex art 2041 c.c..

I coniugi *CP_4* non contestavano il diritto dell'attrice al trasferimento della quota di proprietà degli immobili, ma il loro inadempimento, esponendo che l'attrice aveva richiesto in via stragiudiziale il trasferimento della quota del 37,5%, che era maggiore rispetto a quella del 33.33 % pattuita nella scrittura privata *inter partes*; quindi, preso atto del diverso successivo accordo tra le altre parti, di aver manifestato in corso di causa la disponibilità al trasferimento della quota riconosciuta dalle parti del 37,5% individuando il Notaio *Per_1* per la stipula dell'atto, che non aveva avuto luogo per l'indisponibilità delle altre parti. Infine i convenuti deducevano la carenza di interesse ad agire dell'attrice, considerato che i convenuti *CP_4* avevano sempre voluto adempiere, quindi chiedevano l'estinzione del giudizio e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, oltre a proporre domande riconvenzionali di accertamento delle modalità e delle percentuali con cui deve avvenire il trasferimento e del versamento delle spese di cui al punto 6 del negozio fiduciario del 23.7.11 con condanna dell'attrice e degli altri convenuti al pagamento delle stesse.

Con la memoria n. 1, *Parte_1* premesso che “*nulla oppone a rinunciare al proprio credito nei confronti dell'avv. CP_2 a fronte dell'intestazione di una quota del 37,50% di entrambi gli immobili, in tale misura espressamente indicata e riconosciuta dai convenuti CP_1 e CP_2 in comparsa di costituzione e risposta*” chiedeva, in via subordinata, di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 C.C. che tenga luogo dei contratti non conclusi, disponendo in favore di *Parte_1* il trasferimento delle quote del 37,50% sugli immobili di cui è causa unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze.

Il Tribunale pronunciava sentenza n. 9153/21 in data 8 novembre 2021 con la quale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigettava le domande proposte dalla parte attrice; dichiarava l'inammissibilità delle domande riconvenzionali dei convenuti *CP_4*; ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. di cui alla nota di

trascrizione dell' Organizzazione_1 Organizzazione_2 di Milano–territorio, [...] Organizzazione_3 di Milano 1, n 62586 reg. gen., 42617 reg. part., presentazione n 5 del 5.8.2019; condannava la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.

Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1 dolendosi, con un primo motivo, del fatto che il Tribunale non avesse dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da CP_1 e CP_2; con un secondo motivo dolendosi della violazione dell'art. 2932 c.c. per avere il Tribunale ritenuto non provato l'inadempimento degli odierni appellati all'obbligo di trasferimento a Parte_1 della quota del 33,33% della proprietà sugli immobili; con un terzo motivo lamentando violazione dell'art. 1350 C.C. per aver ritenuto applicabile all'obbligo di trasferimento la forma scritta *ad substantiam*; con un quarto motivo – deducendo violazione dell'art. 100 cpc e dell'art. 2041 c.c.; con un quinto motivo rilevando come alla riforma della sentenza nei termini richiesti dovesse conseguire anche la riforma della regolamentazione delle spese di lite.

Si costituivano Controparte_1 e Controparte_2 chiedendo respingere l'appello.

Si costituivano Parte_3 e Parte_2, chiedendo respingere l'appello e formulando domanda incidentale subordinata.

Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 26.4.2022, la Corte invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivo e di costituzione, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini per memorie conclusionali, spirato il quale la causa perviene alla camera di consiglio.

Motivi della decisione

Il primo motivo -deducendo violazione del combinato disposto degli articoli 166, 167, comma 2, e 171, comma 2, cpc e dell'art.112 cpc per non avere il Tribunale dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da Controparte_1 e Controparte_2 e per non aver pronunciato sulla relativa eccezione sollevata da Parte_1 non è fondato.

Il Tribunale, ha rigettato le domande proposte dalla parte attrice, “*ogni altra istanza disattesa o assorbita ...*”, con ciò disattendendo, tra le altre, le domande riconvenzionali proposte da CP_1 e CP_2.

Il secondo motivo -deducendo violazione dell'art. 2932 c.c. per avere il Tribunale ritenuto non provato l'inadempimento degli odierni appellati all'obbligo di trasferimento a Parte_1 della quota del 33,33% della proprietà sugli immobili di cui è causa nonché dell'art. 115 cpc per non aver il Giudice di Primo Grado posto a fondamento della propria decisione l'insussistenza di qualsivoglia volontà di trasferire le citate quote a semplice richiesta nonché dell'art.116 cpc per non aver lo stesso Giudice adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla quale detta insussistenza emerge non è fondato.

L'azione ex art. 2932 c.c. presuppone l'inadempimento delle parti all'obbligo di concludere il contratto ad effetti obbligatori che, nella specie, non è ravvisabile, non avendo l'attrice chiesto ai convenuti il trasferimento della quota del 33,33% degli immobili.

Risulta infatti che la parte attrice, prima dell'istaurazione del giudizio (con lettera del 8.4.2019, doc. n 5 fasc. attrice di primo grado), ha richiesto alle altre parti l'adempimento nel negozio fiduciario richiamando la lettera dei propri legali del 21.3.2019 - con cui aveva chiesto l'accertamento della propria quota nella misura dei 3/8 – ed i due negozi fiduciari del 12.4.2009 e del 23.7.2011 – che prevedevano le diverse quote del 25% e del 33,33% - e chiedendo “*il trasferimento delle quote di mia spettanza*” senza indicarne l'entità.

La domanda era quindi generica, non precisando quale fosse la quota richiesta, se in particolare quella del 33 o del 37,5%, né suscettibile di univoca lettura, posto che richiamava documenti che recavano quote diverse. Si consideri inoltre che *Parte_2* e *Parte_3* erano estranei al successivo accordo non scritto tra *Controparte_1*, *Controparte_2* e *Parte_1*, quello che portava le quote di *Parte_1* e *Controparte_1* al 37,5%, di talché non avevano neppure gli strumenti per operare un'interpretazione della domanda.

Si deve quindi concludere nel senso che a fronte di domanda perplessa non può sussistere inadempimento.

Il terzo motivo –deducendo violazione dell'art. 1350 c.c. per aver ritenuto applicabile all'obbligo di trasferimento la forma scritta *ad substantiam*, violazione dell'art.1351 c.c. perché è norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica e neppure di applicazione estensiva e dunque nulla ha a che vedere con la fattispecie in esame- è fondato.

Non è in contestazione tra le parti che, dopo gli accordi scritti del 2009 e del 2011, ne è intervenuto uno successivo verbale, con quale la quota di *Parte_1* e *Controparte_1* saliva al 37,5% ciascuno, mentre quella di *CP_2* restava al 25%.. L'esistenza di tale ultimo accordo viene affermata da *Controparte_1* e *Controparte_2* in comparsa costitutiva di primo grado, e non viene contestata da *Parte_1*, che anzi nella lettera inviata dai propri legali alle altre parti in data 21.3.2019 (doc. n 5 fasc. conv. *CP_5* in primo grado) chiedeva l'accertamento delle quote di proprietà degli immobili per cui è causa nella misura dei 3/8, che corrisponde alla quota 37,5%, a favore della stessa e di *Controparte_1*, e di 1/4, che corrisponde alla quota del 25%, a favore di *Controparte_2*.

Parte_1 proponeva in via subordinata domanda ex art. 2932 c.c. di trasferimento della quota del 37,5%, che il Tribunale respingeva, osservando come l'accordo di modifica delle quote non avesse la forma scritta e pertanto non costituisse una valida assunzione dell'obbligazione di trasferimento immobiliare, che deve rivestire la stessa forma del contratto definitivo (ex artt. 1350 e 1351 c.c.); osservando ancora, sotto altro profilo, che la modifica della quota di comproprietà spettante alle parti del negozio fiduciario impediva l'esecuzione in forma specifica dello stesso, non essendo consentito modificare con la sentenza gli elementi essenziali del contratto, dovendo la sentenza prevista dal citato art. 2932 c.c. riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto ad effetti obbligatori.

Si deve però osservare che per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 6459 del 6/3/2020, Rv. 657212).

Non si pone quindi un problema di legittimità dell'accordo verbale, ma meramente di sua prova. Nel caso in esame il patto deve ritenersi provato, in quanto allegato da parte *Controparte_2* e *CP_1* [...], e non contestato da parti *Parte_1* (che anzi sostanzialmente lo richiama in missiva 21.3.2019) e *CP_4*.

Il quarto motivo – deducendo violazione dell'art. 100 cpc e dell'art. 2041 c.c.- è conseguentemente assorbito.

L'appello incidentale subordinato, formulato da *Pt_2* e *Pt_3* che instano per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire, non è fondato, posto che, se è vero che essi avevano manifestato generica intenzione di adempiere, di fatto insorgeva contestazione sulle modalità concrete dell'adempimento, contrasto che veniva risolto solo colla presente sentenza.

La regolamentazione delle spese deve tenere conto del fatto che la domanda principale di *Parte_1* [...] è stata respinta; che la subordinata viene accolta sulla scorta delle prospettazioni di parte già convenuta *Controparte_2* e *Controparte_1* ; che parte *CP_6* i è sempre dichiarata disposta al trasferimento (doc., 6 fasc. di primo grado), solo che le si indicassero le modalità; che infine la questione risolutiva in diritto è stata indicata da decisione assunta dalla S.C. a sezioni Unite successivamente all'introduzione del giudizio, in contesto nel quale la giurisprudenza precedente non era univoca. Per tutte queste regioni si impone la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9153/21 resa tra e parti in data 8 novembre 2021, dispone in favore di *Parte_1* il trasferimento delle quote del 37,5% sui seguenti immobili:

- “in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, alloggio di un locale e servizio, al piano secondo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 104, subalterno 109, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Piano 2, Classe 4, Vani 1,5, Rendita catastale € 151,06”;
- “in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, alloggio di un locale e servizio, al piano primo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 103, subalterno 21, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza Vani 1,5, Rendita catastale € 178,18”

unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;

- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Milano di trascrivere la sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.

- compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

- condanna *Controparte_1* e *Controparte_2* a restituire a *Parte_1* la somma di € 1.967,42 ciascuno, corrisposta in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

Così deciso in Milano, 13/7/2022

Il Consigliere estensore
Antonio Corte

Il Presidente
Walter Saresella